

TEST LIBRO II: ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional 15ª de la LCSP:

- a. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.
- b. La a) pero siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación.
- c. Los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado en todo caso.
- d. La a) pero siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el BOE.

2. El procedimiento abierto simplificado está previsto para:

- a. Contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 2 millones de euros.
- b. Contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000€
- c. Contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 143.000€
- d. Ninguna es correcta.

3. Al licitar los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado abreviado (art. 159.6) en:

- a. Contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros.
- b. Contratos de suministros de valor estimado inferior a 100.000
- c. Contratos de servicios (excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual) de valor estimado inferior a 100.000 €
- d. Todas son correctas.



4. El procedimiento abierto simplificado sumario se caracteriza por:

- a. Se eximirá de acreditar de solvencia pero no de acreditar clasificación.
- b. No se exige garantía provisional pero si definitiva.
- c. No se exige garantía definitiva pero si provisional.
- d. La mesa de contratación es potestativa.

5. El procedimiento restringido:

- a. Tiene carácter ordinario, al igual que el abierto.
- b. Es obligatoria su utilización en servicios intelectuales de especial complejidad.
- c. Es especialmente adecuado en concesiones de servicios especiales del Anexo IV.
- d. Todas son correctas.

6. La Documentación Acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos se aportará:

- a. Junto con la solicitud en el caso de los procedimientos abiertos.
- b. Junto con la proposición en el caso de los procedimientos restringidos.
- c. Junto con la solicitud en el caso de los procedimientos de diálogo competitivo.
- d. La a), aunque en el simplificado se presentará junto con la proposición.

7. Señale la correcta en relación a los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas:

- a. Si no se da acceso electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria a través del perfil de contratante, el plazo de presentación de las proposiciones y solicitudes se reducirá cinco días.
- b. La a), salvo en el supuesto de tramitación de emergencia.
- c. Los establece la mesa de contratación, respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la Ley.
- d. En contratos no sujetos a regulación armonizada, los plazos se empiezan a computar desde la publicación en el Perfil de contratante

8. Señale la correcta en relación a los criterios de adjudicación:

- a. Se podrán tener en cuenta varios criterios, siendo posible que todos ellos tengan carácter cualitativo.

DEF.-

- b. En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación
- c. Es obligatorio incluir el precio como criterio de adjudicación.
- d. En los servicios relacionados en el Anexo IV no se podrá tener en cuenta la calidad como criterio de adjudicación.

9. Señale la incorrecta en relación a los criterios de adjudicación:

- a. En los contratos de concesión de obra se podrá utilizar un único criterio de adjudicación.
- b. En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual deberán tenerse en cuenta varios criterios de adjudicación.
- c. En los contratos de servicios de seguridad privada deberán tenerse en cuenta varios criterios de adjudicación.
- d. En los contratos que se liciten mediante diálogo competitivo deberán tenerse en cuenta varios criterios de adjudicación

10. La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:

- a. En los procedimientos abierto o restringido, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos.
- b. La a), y en los restantes supuestos, solo la valoración de los evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene.
- c. La a), y en los restantes supuestos, solo la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se efectuará por la mesa de contratación, si interviene.
- d. En todo caso le corresponde valorar a la mesa de contratación.

11. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja (Señale la incorrecta):

- a. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad.
- b. Deberá requerirse al licitador o licitadores que las hubieren

DEF.-

presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta.

- c. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
- d. La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador y decidirá sobre la aceptación o rechazo del mismo.

12.Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que presente:

- a. Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
- b. Documentación justificativa de haber constituido la garantía provisional que sea procedente.
- c. La a), y se le otorgará con carácter general un plazo de 10 días hábiles.
- d. La a) y la b), otorgándole un plazo de 7 día hábiles si es un procedimiento abierto simplificado.

13.Señale la respuesta correcta:

- a. La mesa de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
- b. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
- c. Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de cinco días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
- d. Todas son falsas.

14.La resolución de adjudicación:

- a. Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
- b. La a), pero además, con carácter general debe publicarse en el

BOE.

- c. La b), pero si el contrato está sujeto a regulación armonizada, también debe publicar en el DOUE.
- d. La resolución de adjudicación no se publica, solo se notifica.

15. Señale la correcta en relación a la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración:

- a. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato fundada en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
- b. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en razones de interés público debidamente justificadas en el expediente
- c. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
- d. Todas son verdaderas.

16. Señale la correcta en relación a la formalización de los contratos:

- a. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
- b. El contratista no podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública.
- c. En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, es obligatoria la formalización del contrato.
- d. En el caso de los contratos menores es obligatoria la existencia de documento contractual.

17. Señale la correcta en relación a la formalización de los contratos:

- a. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran cinco días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
- b. La a), y los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en

DEF.-

plazo no superior a quince días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en la letra a) sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

- c. En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
- d. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

18.El procedimiento abierto simplificado se caracteriza por:

- a. Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- b. No procederá la constitución de garantía definitiva por parte de los licitadores.
- c. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a diez días.
- d. Todas son verdaderas.

19.Señale la correcta en relación a los acuerdos marco:

- a. Los celebra un único órgano de contratación con una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado.
- b. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cinco años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.
- c. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco está condicionada a la duración del acuerdo marco.
- d. Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco.

20. Señale la correcta en relación a la contratación centralizada:

- a. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios, suministros y concesiones de obra y servicios atribuyéndola a servicios especializados.
- b. Corresponde, según la LCSP, al Ministro de Hacienda y Función Pública llevar a cabo la declaración de contratación centralizada.
- c. La declaración a que se refiere la letra anterior implicará que la contratación pueda efectuarse, con carácter potestativo, mediante el sistema de contratación centralizada.
- d. El órgano de contratación de la contratación centralizada es el Ministro de Hacienda y Función Pública.